

CONTRATTO DI NOLEGGIO

Dispositivo NIPEC AFRODITE — canone mensile

TRA

PHD SYSTEM S.R.L., con sede in Via Rovetta 29, 25080 Padenghe sul Garda (BS), P. IVA 04696530981, in persona del legale rappresentante pro tempore — di seguito «**il Locatore**» —

E

Sig.ra / Ditta _____

con sede / residenza in _____

Via _____ n. _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____

P. IVA / C.F. _____

PEC / e-mail _____ Tel. _____

— di seguito «**il Conduttore**» —

Art. 1 — Oggetto

Il Locatore concede in noleggio al Conduttore, che accetta, il dispositivo:

DENOMINAZIONE	DISPOSITIVO NIPEC AFRODITE
Modello / versione	_____
Matricola / n. di serie	_____
Accessori e manipoli consegnati	_____

Il dispositivo è installato presso: _____

L'elenco degli accessori e lo stato del bene alla consegna risultano dal **verbale di consegna**, parte integrante del presente contratto.

Art. 2 — Proprietà del dispositivo

Il dispositivo resta di **esclusiva proprietà del Locatore** per tutta la durata del contratto. Il Conduttore ne acquisisce la sola detenzione a titolo di noleggio e non matura alcun diritto all'acquisto.

Il Conduttore **non può**, a pena di risoluzione immediata:

a) cedere, sublocare, dare in comodato o in uso a terzi il dispositivo; b) trasferirlo in sede diversa da quella indicata all'art. 1 senza preventivo consenso scritto del Locatore; c) costituirlo in pegno o garanzia, né consentire che sia sottoposto ad azioni esecutive senza darne immediata comunicazione scritta al Locatore; d) manometterlo, alterarlo, aprirlo o farlo riparare da soggetti non autorizzati dal Locatore.

Art. 3 — Durata e recesso

Il contratto decorre dal ____ / ____ / ____ e ha durata di ____ **mesi**, rinnovabile tacitamente di mese in mese salvo disdetta.

Recesso del Conduttore. Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento con **preavviso scritto di 30 (trenta) giorni**, senza penali e senza oneri ulteriori rispetto ai canoni maturati. Nessun vincolo di durata minima è posto a suo carico.

Recesso del Locatore. Il Locatore può recedere con preavviso scritto di **60 (sessanta) giorni**.

Ritiro per inutilizzo. Ove il dispositivo risulti **non utilizzato per oltre ____ giorni consecutivi**, il Locatore può richiederne la restituzione con preavviso di 15 giorni, al fine di destinarlo ad altro utilizzatore. Il Conduttore non è tenuto ad alcun indennizzo.

Art. 4 — Canone

	IMPORTO
Canone mensile, imponibile	€ 500,00
IVA 22%	€ 110,00
Totale mensile dovuto	€ 610,00

Il canone è dovuto **in via anticipata** entro il giorno ____ di ogni mese, mediante bonifico su IBAN

Anticipo o deposito cauzionale: € _____ ☐ non previsto

Il mancato pagamento di **due canoni** consecutivi legittima il Locatore ad avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 10.

Art. 5 — Servizio full kasko

Il dispositivo è coperto dal **servizio full kasko** del Locatore, compreso nel canone, per tutta la durata del contratto.

Il servizio full kasko comprende:

a) la riparazione o sostituzione di componenti per **guasti e rotture accidentali** non imputabili al Conduttore; b) la **manutenzione ordinaria** e i controlli periodici; c) la **fornitura di un dispositivo sostitutivo (muletto)** in caso di fermo macchina non risolvibile in loco, entro ____ ore lavorative dalla segnalazione; d) l'assistenza tecnica ai recapiti di cui all'art. 8.

Il servizio full kasko NON comprende, restando a carico del Conduttore:

a) i **materiali di consumo interni al macchinario e le parti soggette a usura**, tra cui in particolare i **manipoli** e il **tubo vacuum**; b) i gel, i consumabili di trattamento e il materiale monouso; c) i danni derivanti da **uso non conforme** alle istruzioni, alle Regole d'uso NIPEC e alla formazione ricevuta — in via esemplificativa e non esaustiva: parametri impostati fuori protocollo, colpi sovrapposti, raffreddamento omesso, trattamento su fototipo o su pelle non idonei, assenza di test preliminare, mancata anamnesi; d) i danni da uso da parte di **personale non certificato** (art. 7); e) i danni da alimentazione elettrica irregolare, mancata messa a terra, urti, cadute, liquidi, incuria o agenti esterni; f) i danni conseguenti a manomissione o a interventi di soggetti non autorizzati; g) il dolo e la colpa grave del Conduttore o dei suoi collaboratori.

Sostituzione delle parti a usura. Manipoli e tubo vacuum sono forniti dal Locatore al listino vigente e addebitati al Conduttore. Prezzi indicativi correnti: manipolo € _____ · tubo vacuum € _____

Nota. La distinzione fra rottura accidentale (coperta) e danno da uso non

conforme (non coperto) è accertata dal tecnico del Locatore in sede di

intervento, con verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 6 — Obblighi del Conduttore

Il Conduttore si obbliga a:

a) utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni, la formazione ricevuta e le Regole d'uso NIPEC; b) custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia, in ambiente idoneo e con impianto elettrico a norma; c) consentire al Locatore l'accesso per verifiche e manutenzioni, previo preavviso; d) segnalare tempestivamente ogni anomalia, **sospendendo l'uso** in caso di malfunzionamento; e) non applicare marchi, etichette o modifiche estetiche senza consenso scritto.

Art. 7 — Formazione e operatore certificato

Il Locatore eroga la formazione e rilascia la **certificazione di Operatore NIPEC**.

Il Conduttore si obbliga a far utilizzare il dispositivo **esclusivamente da personale certificato** e a comunicare ogni nuovo operatore da formare **prima** che utilizzi il dispositivo.

L'uso da parte di personale non certificato comporta la decadenza del servizio full kasko per i danni conseguenti, oltre agli effetti di cui all'art. 10.

Art. 8 — Assistenza

Assistenza tecnica: **Italia 351 846 6025 · Albania +355 69 212 9786**

Orari e tempi di intervento: _____

Art. 9 — Responsabilità d'uso e assicurazione

Il Conduttore è l'unico responsabile dell'uso del dispositivo sulla propria clientela, del rispetto della normativa sanitaria e di sicurezza applicabile, dell'acquisizione del consenso informato e dell'anamnesi preliminare.

Il Conduttore si obbliga a mantenere in essere una **polizza di responsabilità civile professionale** adeguata all'attività svolta con il dispositivo e a esibirne copia a richiesta.

Il Locatore non risponde in alcun caso dei danni derivanti dai trattamenti eseguiti dal Conduttore, né del mancato guadagno conseguente a fermo macchina, salvo il proprio dolo o colpa grave.

Art. 10 — Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'**art. 1456 c.c.**, mediante comunicazione scritta del Locatore, in caso di:

a) mancato pagamento di due canoni consecutivi; b) violazione dei divieti di cui all'art. 2; c) uso da parte di personale non certificato; d) manomissione o riparazione non autorizzata; e) mancata stipula o cessazione della polizza di cui all'art. 9.

In tal caso il Conduttore deve restituire immediatamente il dispositivo, fermo il diritto del Locatore ai canoni maturati e al risarcimento del maggior danno.

Art. 11 — Riconsegna

Alla cessazione, per qualsiasi causa, il Conduttore restituisce il dispositivo **completo di tutti gli accessori**, nello stato risultante dal verbale di consegna, salvo il normale deterioramento d'uso.

Le spese di ritiro sono a carico di: ☐ Locatore ☐ Conduttore

Eventuali componenti mancanti o danneggiati per cause non coperte dal servizio full kasko sono addebitati al Conduttore al listino vigente. La riconsegna è verbalizzata in contraddittorio.

Art. 12 — Trattamento dei dati

Ciascuna parte tratta i dati personali dell'altra per la sola esecuzione del contratto, ai sensi del Reg. UE 2016/679.

I dati della clientela del Conduttore restano di **titolarità esclusiva del Conduttore**: il Locatore non vi accede e **non contatta in alcun caso la clientela del Conduttore**.

Art. 13 — Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il **Foro di Brescia**.

Art. 14 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Luogo e data _____

Il Locatore — PHD SYSTEM S.R.L.

Il Conduttore

Ai sensi e per gli effetti degli **artt. 1341 e 1342 c.c.**, il Conduttore dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: **2** (divieti di cessione e trasferimento), **3** (recesso e ritiro per inutilizzo), **5** (esclusioni del servizio full kasko), **7** (obbligo di operatore certificato), **9** (responsabilità d'uso, assicurazione, esclusione del mancato guadagno), **10** (clausola risolutiva espressa), **11** (addebiti alla riconsegna), **13** (foro competente).

Il Conduttore
